Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gusti Saeful Nugraha Alias Kibo Bin Mujan;
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 9 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Talun Kidul Rt. 014/007, Kel. Bangkuyung, Kec. Cikedal, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Gusti Saeful Nugraha Alias Kibo Bin Mujan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya Eva Nurullita, SH Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) beralamat di Jl. Jagakarsa Raya No. 56 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun..
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. Barangbukti yang disita dari **GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJAN :**

      Tas selempang kecil warna hitam yang berisi :
      - 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram kode A.1;
      - 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram kode A.2;
      - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold.

      Berdasarkan Berita Acara Labkrim berat netto keseluruhan barangbukti metamfetamina berbentuk kristal warna putih yang disita dari GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJAN adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0,3792 gram dan sisa pemeriksaan Labkrim seberat 0,0769 gram netto.

b. Barangbukti yang disita dari TAUFIQURRAHMAN alias BELER :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung berikut no simcard 081291549293;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Berdasarkan Berita Acara Labkrim berat netto keseluruhan barangbukti metamfetamina berbentuk kristal warna putih yang disita dari TAUFIQURRAHMAN alias BELER adalah 1,8946 gram dan sisa pemeriksaan Labkrim seberat 1,8091 gram netto

c. Barangbukti yang disita dari YUDI Bin ADUNG

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 44,36 (empat puluh empat koma tiga enam) gram.
- 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi

Berdasarkan Berita Acara Labkrim berat netto keseluruhan barangbukti metamfetamina berbentuk kristal warna putih yang disita dari YUDI Bin ADUNG adalah 43,2201 gram dan sisa pemeriksaan Labkrim seberat 43,1641 gram netto

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA TAUFIQURRAHMAN

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkenan memberikan keringanan kepada Terdakwa Gusti Saeful Nugraha Alias Kibo Bin Mujan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

---------- Bahwa ia terdakwa GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI (selanjutnya disebut **Terdakwa)** bersama-sama dengan saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER dan saksi YUDI Bin ADUNG (kedua orang tersebut berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 16.10 WIB dan sekitar pukul 18.45 WIB atau setidak-tidaknya di waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, di Halte depan Lotte Mart Setia Budi, Jakarta Selatan dan di depan Circle K belakang Lotte Shoping Avenue, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*****,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, sekitar Pukul 17.30 WIB, ketika saksi YUDI Bin ADUNG bersama dengan Terdakwa dan saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER sedang di tempat kerja, tiba-tiba saksi YUDI Bin ADUNG dihubungi oleh sdr. MUHAMAD ARIFIN (DPO) menyakan perihal alamat pengiriman *shabu*, yang akan dikirimkan melalui Ojek Online dan saksi YUDI Bin ADUNG jawab kirim aja alamat kerjaan Lotte Mart Restoran Black Listed Jalan Prof. DR. Satrio Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, kemudian pada sekitar pukul 19.00 WIB, saksi YUDI Bin ADUNG dihubungi oleh Ojek Online dan bertemu depan tempat kerja diberikan paket berisi *shabu* di bungkus plastik hitam, kemudian saksi YUDI Bin ADUNG taruh dalam tas dan melanjutkan pekerjaan, setelah selesai kerja Terdakwa bersama saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. Sampai di rumah kontrakan Terdakwa lalu saksi YUDI Bin ADUNG menimbang *shabu* tersebut ada sebanyak sekitar 50 (lima puluh) gram, kemudian saksi YUDI Bin ADUNG menelpon sdr. MIFTAHUL ARIFIN als GOPE (DPO) menyampaikan bahwa *shabu* tersebut kebanyakan dan dijawab oleh MIFTAHUL ARIFIN als GOPE (DPO) bahwa seperti biasanya nanti diserahkan ke orang-orang nya MIFTAHUL ARIFIN als GOPE (DPO) dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah itu saksi YUDI Bin ADUNG mengambil 5 (lima) gram, dimana yang 3 (tiga) gram saksi YUDI Bin ADUNG berikan kepada TAUFIQURRAHMAN alias BELER dan sisanya seberat 2 (dua) gram untuk saksi YUDI Bin ADUNG sendiri. Setelah itu saksi YUDI Bin ADUNG, Terdakwa dan saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER mengkonsumsi narkotika bersama dan masih ada sisa *shabu* seharga paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekitar Pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di Rumah Kontrakannya yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, Terdakwa menghubungi saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER melalui *Whatsapp* untuk memesan sabu dengan harga paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dijual kepada teman Terdakwa, kemudian saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil ke belakang Lotte Shoping Avenue di depan Circle K, Jakarta Selatan, Kemudian sekitar pukul 16.10 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER di depan Circle K di belakang Lotte Shoping Avenue, Jakarta Selatan dan memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik clip yang berisi Narkotika jenis *shabu* seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis *shabu* dari saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan dan selanjutnya *shabu* tersebut Terdakwa simpan di jaket sweater warna Hitam dan tidak lama kemudian *shabu* tersebut Terdakwa pindahkan ke tas kecil selempang warna hitam.
- Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Rumah Kontrakannya yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, Terdakwa menghubungi saksi YUDI Bin ADUNG (berkas perkara terpisah) melalui Whatsapp untuk memesan *shabu* dengan harga paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan ke temannya, kemudian saksi YUDI Bin ADUNG meminta kepada Terdakwa untuk menuju ke Halte depan Lotte Mart Setia Budi, Jakarta Selatan untuk mengambil Narkotika jenis *shabu* tersebut karena pada hari itu Terdakwa tidak masuk kerja. Lalu sekitar pukul 18.45 WIB Terdakwa tiba di Halte depan Lotte Mart Setia Budi, Jakarta Selatan dan Terdakwa bertemu langsung dengan saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

YUDI Bin ADUNG dan kemudian saksi YUDI Bin ADUNG memberikan Narkotika jenis *shabu* kepada Terdakwa yang sudah dibungkus dengan Tissue, kemudian setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis *shabu* tersebut yang dibungkus dengan Tissue dari saksi YUDI Bin ADUNG dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh saksi YUDI Bin ADUNG dan Terdakwa langsung menuju rumah Kontrakan Terdakwa dan selanjutnya *shabu* tersebut Terdakwa simpan didalam tas kecil selempang warna Hitam yang digantung di belakang pintu kamar Terdakwa, sementara saksi YUDI Bin ADUNG kembali bekerja.

- Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan pada saat Terdakwa akan beristirahat, datang beberapa anggota Polisi diantaranya yaitu saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN dan saksi SAMUEL PASARIBU dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, yang mana langsung menanyakan kepada Terdakwa dimana barang sisaan *shabu* tersebut dan Terdakwa langsung menunjukkan tas selempang kecil warna Hitam Merk REEBOK yang berada di dalam kamar tepatnya di belakang pintu kamar yang sedang digantung didalamnya yang berisi :
  - 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram kode A.1;
  - 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram kode A.2;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold (yang ditemukan di lantai kamar rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan).

  yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar Pukul 03.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER di rumahnya yang beralamat Jalan Bangka Raya Gg. Amal IV No. 22 RT.002/RW.011 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan oleh saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN dan saksi SAMUEL PASARIBU dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi kristal warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung berikut no simcard 081291549293 kemudian saat dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah klip kosong yang selanjutnya saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut

- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar Pkl. 11.15 WIB, ketika saksi YUDI Bin ADUNG sedang berada tempat kerja nya di Lotte Mart Restoran Black Listed Jalan Prof. DR. Satrio Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, dilakukan penangkapan oleh saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN dan saksi SAMUEL PASARIBU dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 44,36 (empat puluh empat koma tiga enam) gram.
  - 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5243/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 atas barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2721 (nol koma dua tujuh dua satu) gram diberi nomor barang bukti 3376/2022/NF.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.2) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1071 (nol koma satu nol tujuh satu) gram diberi nomor barang bukti 3377/2022/NF.

  yang disita dari terdakwa GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dan sisa pemeriksaan laboratoris dengan nomor barangbukti, sebagai berikut :
  - 3376/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0099 gram.
  - 3377/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0670 gram.

  dijadikan barangbukti dalam berkas perkara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 5245/NNF/2022, tanggal 12 Desember 2022,atas barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7478 gram, diberi nomor barang bukti 3380/2022/NF-
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1468 gram, diberi nomor barang bukti 3381/2022/NF.-

  yang disita dari terdakwa TAUFIQURRAHMAN alias BELER diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan sisa sisa pemeriksaan laboratoris dengan nomor barangbukti, sebagai berikut :
  - 3380/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,6895 gram.
  - 3381/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1196 gram.

  dijadikan barangbukti dalam berkas perkara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5247/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 atas barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 43,2201 (empat puluh tiga koma dua dua nol satu) gram diberi nomor barangbukti 3383/2022/NF.

  yang disita dari Terdakwa YUDI Bin ADUNG diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa pemeriksaan laboratoris seberat 43,1641 (empat puluh tiga koma satu enam empat satu) gram dijadikan barangbukti dalam berkas perkara
- Bahwa perbuatan Terdakwa GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan llmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

-------- Perbuatan Terdakwa GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI bersama saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER dan saksi YUDI Bin ADUNG ebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KEDUA

---------- Bahwa ia Terdakwa GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI (selanjutnya disebut **Terdakwa**) bersama-sama dengan saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER dan saksi YUDI Bin ADUNG (kedua orang tersebut berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Dogol Rt. 011/Rw. 004 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, Unit 2 Subdit 3 Diresnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di Jalan Dogol Rt. 011/Rw. 004 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan tsering melakukan penyalahgunaan narkotika. Atas informasi tersebut, sekira pukul 23.00 WIB saksi SAMUEL PASARIBU bersama dengan saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN dari Unit 2 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mendatangi rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan dan menemui Terdakwa yang akan beristirahat dan langsung menanyakan kepada Terdakwa dimana *shabu* milik Terdakwa disimpan dan Terdakwa langsung menunjukkan tas selempang kecil warna Hitam Merk REEBOK yang berada di dalam kamar tepatnya di belakang pintu kamar yang sedang digantung didalamnya yang berisi :
  - 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram kode A.1;
  - 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram kode A.2;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold (yang ditemukan di lantai kamar rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut didapat beli dari saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER dan saksi YUDI Bin ADUNG (kedua orang tersebut berkas perkara terpisah).
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, pada saat saksi TAUFIQURRAHMAN sampai di rumahnya yang beralamat Jalan Bangka Raya Gg. Amal IV No. 22 RT.002/RW.011 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan dilakukan penangkapan oleh saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN dan saksi SAMUEL PASARIBU (petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung berikut no simcard 081291549293 kemudian saat dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah klip kosong yang selanjutnya saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut
- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar Pkl. 11.15 WIB, ketika saksi YUDI Bin ADUNG sedang berada di Lotte Mart Restoran Black Listed Jalan Prof. DR. Satrio Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, tiba-tiba dilakukan penangkapan oleh saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN dan saksi SAMUEL PASARIBU dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 44,36 (empat puluh empat koma tiga enam) gram.
  - 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5243/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 atas barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2721 (nol koma dua tujuh dua satu) gram diberi nomor barang bukti 3376/2022/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.2) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1071 (nol koma satu nol tujuh satu) gram diberi nomor barang bukti 3377/2022/NF.

yang disita dari terdakwa GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dan sisa pemeriksaan laboratoris dengan nomor barangbukti, sebagai berikut :

- 3376/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0099 gram.
- 3377/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0670 gram.

dijadikan barangbukti dalam berkas perkara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 5245/NNF/2022, tanggal 12 Desember 2022,atas barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7478 gram, diberi nomor barang bukti 3380/2022/NF-
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1468 gram, diberi nomor barang bukti 3381/2022/NF.-

  yang disita dari terdakwa TAUFIQURRAHMAN alias BELER diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan sisa sisa pemeriksaan laboratoris dengan nomor barangbukti, sebagai berikut :
  - 3380/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,6895 gram.
  - 3381/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1196 gram.

  dijadikan barangbukti dalam berkas perkara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5247/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 atas barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 43,2201 (empat puluh tiga koma dua dua nol satu) gram diberi nomor barangbukti 3383/2022/NF.

yang disita dari Terdakwa YUDI Bin ADUNG diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa pemeriksaan laboratoris seberat 43,1641 (empat puluh tiga koma satu enam empat satu) gram dijadikan barangbukti dalam berkas perkara

- Bahwa perbuatan Terdakwa GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan llmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

-------- Perbuatan Terdakwa GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI bersama saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER dan saksi YUDI Bin ADUNG sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAMUEL PASARIBU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota Resnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, Unit 2 Subdit 3 Diresnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di Jalan Dogol Rt. 011/Rw. 004 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan sering melakukan penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi SAMUEL PASARIBU bersama dengan saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN menuju lokasi tersebut untuk melakukan pengamatan dan penyelidikan dan mencari ciri-ciri orang yang dimaksud di sekitar Kontrakan Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saksi SAMUEL PASARIBU bersama dengan saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN beserta anggota tim lainnya melihat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang yang diinformasikan ada di lokasi/ atau di rumah tersebut yang kemudian diketahui bernama GUSTI SAEFUL NUGRAHA Alias KIBO Bin MUJANI.

- Bahwa kemudian saksi SAMUEL PASARIBU bersama dengan saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN mendatangi rumah Kontrakan tersebut dan menemui GUSTI SAEFUL NUGRAHA Alias KIBO Bin MUJANI dan langsung menanyakan kepada GUSTI SAEFUL NUGRAHA Alias KIBO Bin MUJANI dimana shabu milik GUSTI SAEFUL NUGRAHA Alias KIBO Bin MUJANI disimpan.
- Bahwa kemudian GUSTI SAEFUL NUGRAHA Alias KIBO Bin MUJANI langsung menunjukkan tas selempang kecil warna Hitam Merk REEBOK yang berada di dalam kamar tepatnya di belakang pintu kamar yang sedang digantung didalamnya yang berisi :
  - 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram kode A.1;
  - 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram kode A.2;
- Bahwa selanjutnya Saksi menginterogasi dari mana GUSTI SAEFUL NUGRAHA Alias KIBO Bin MUJANI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan dijawab oleh GUSTI SAEFUL NUGRAHA Alias KIBO Bin MUJANI bahwa sabu tersebut didapat dari YUDI Bin ADUNG.
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold milik GUSTI SAEFUL NUGRAHA Alias KIBO Bin MUJANI dan ada komunikasi mengenai narkoba dengan TAUFIQURRAHMAN dan YUDI Bin ADUNG.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, dilakukan penangkapan terhadap TAUFIQURRAHMAN di Jl. Bangka Raya GG Amal IV/22 Rt.002/011 Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung berikut no simcard 081291549293 milik TAUFIQURRAHMAN dan ada komunikasi mengenai narkoba dengan YUDI Bin ADUNG.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan kamar TAUFIQURRAHMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah klip kosong.
- Bahwa setelah diinterogasi dari mana TAUFIQURRAHMAN mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan dijawab oleh TAUFIQURRAHMAN bahwa sabu tersebut didapat dari YUDI Bin ADUNG
- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar Pkl. 11.15 WIB dilakukan penangkapan terhadap YUDI Bin ADUNG, ketika YUDI Bin ADUNG sedang bekerja di Lotte Mart Restoran Black Listed Jalan Prof. DR. Satrio Kec. Setiabudi Jakarta Selatan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 44,36 (empat puluh empat koma tiga enam) gram.
  - 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi
- Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang ditunjukan dalam persidangan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kapasitas pekerjaan dan kewenangannya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota Resnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, Unit 2 Subdit 3 Diresnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di Jalan Dogol Rt. 011/Rw. 004 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan sering melakukan penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi SAMUEL PASARIBU bersama dengan saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN menuju lokasi tersebut untuk melakukan pengamatan dan penyelidikan dan mencari ciri-ciri orang yang dimaksud di sekitar Kontrakan Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saksi SAMUEL PASARIBU bersama dengan saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN beserta anggota tim lainnya melihat orang yang diinformasikan yang diinformasikan ada di lokasi/ atau di rumah tersebut, yang kemudian diketahui bernama GUSTI SAEFUL NUGRAHA Alias KIBO Bin MUJANI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian saksi SAMUEL PASARIBU bersama dengan saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN mendatangi rumah Kontrakan tersebut dan menemui GUSTI SAEFUL NUGRAHA Alias KIBO Bin MUJANI dan langsung menanyakan kepada GUSTI SAEFUL NUGRAHA Alias KIBO Bin MUJANI dimana *shabu* milik GUSTI SAEFUL NUGRAHA Alias KIBO Bin MUJANI disimpan.
- Bahwa kemudian GUSTI SAEFUL NUGRAHA Alias KIBO Bin MUJANI langsung menunjukkan tas selempang kecil warna Hitam Merk REEBOK yang berada di dalam kamar tepatnya di belakang pintu kamar yang sedang digantung didalamnya yang berisi :
  - 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram kode A.1;
  - 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram kode A.2;
- Bahwa selanjutnya Saksi menginterogasi dari mana GUSTI SAEFUL NUGRAHA Alias KIBO Bin MUJANI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan dijawab oleh GUSTI SAEFUL NUGRAHA Alias KIBO Bin MUJANI bahwa sabu tersebut didapat dari YUDI Bin ADUNG.
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold milik GUSTI SAEFUL NUGRAHA Alias KIBO Bin MUJANI dan ada komunikasi mengenai narkoba dengan TAUFIQURRAHMAN dan YUDI Bin ADUNG.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, dilakukan penangkapan terhadap TAUFIQURRAHMAN di Jl. Bangka Raya GG Amal IV/22 Rt.002/011 Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung berikut no simcard 081291549293 milik TAUFIQURRAHMAN dan ada komunikasi mengenai narkoba dengan YUDI Bin ADUNG.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan kamar TAUFIQURRAHMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah klip kosong.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah diinterogasi dari mana TAUFIQURRAHMAN mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan dijawab oleh TAUFIQURRAHMAN bahwa sabu tersebut didapat dari YUDI Bin ADUNG
- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar Pkl. 11.15 WIB dilakukan penangkapan terhadap YUDI Bin ADUNG, ketika YUDI Bin ADUNG sedang bekerja di Lotte Mart Restoran Black Listed Jalan Prof. DR. Satrio Kec. Setiabudi Jakarta Selatan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 44,36 (empat puluh empat koma tiga enam) gram.
  - 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi
- Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang ditunjukan dalam persidangan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kapasitas pekerjaan dan kewenangannya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi Yudi Bin Adung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi pernah dihukum atas tindak pidana pencurian.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, ketika YUDI Bin ADUNG bersama dengan TAUFIQURRAHMAN dan GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI sedang di tempat kerja, tiba-tiba YUDI Bin ADUNG dihubungi melaui Video Call oleh sdr. MUHAMAD ARIFIN (DPO) menyakan perihal alamat pengiriman shabu, yang akan dikirimkan melalui Ojek Online dan YUDI Bin ADUNG jawab kirim aja alamat kerjaan Lotte Mart Restoran Black Listed Jalan Prof. DR. Satrio Kec. Setiabudi Jakarta Selatan
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 19.00 WIB, YUDI Bin ADUNG dihubungi oleh Ojek Online dan bertemu depan tempat kerja diberikan paket berisi shabu di bungkus plastik hitam, kemudian YUDI Bin ADUNG taruh dalam tas dan melanjutkan pekerjaan.
- Bahwa setelah selesai kerja YUDI Bin ADUNG, GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI bersama TAUFIQURRAHMAN ke rumah kontrakan GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.
- Bahwa di rumah kontrakan GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI lalu YUDI Bin ADUNG menimbang shabu tersebut ada sebanyak sekitar 50 (lima puluh) gram, kemudian YUDI Bin ADUNG menelpon sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MIFTAHUL ARIFIN als GOPE (DPO) menyampaikan bahwa shabu tersebut kebanyakan dan dijawab oleh MIFTAHUL ARIFIN als GOPE (DPO) bahwa seperti biasanya nanti diserahkan ke orang-orang nya MIFTAHUL ARIFIN als GOPE (DPO) dan setelah itu YUDI Bin ADUNG mengambil 5 (lima) gram, dimana yang 3 (tiga) gram YUDI Bin ADUNG berikan kepada TAUFIQURRAHMAN dan sisanya seberat 2 (dua) gram untuk YUDI Bin ADUNG sendiri.

- Bahwa setelah itu YUDI Bin ADUNG, TAUFIQURRAHMAN dan GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI mengkonsumsi narkotika bersama dan masih ada sisa shabu seharga paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB, YUDI Bin ADUNG dihubungi oleh GUSTI SAEFUL NUGRAHA melalui Whatsapp untuk memesan shabu dengan harga paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan ke temannya, kemudian YUDI Bin ADUNG meminta kepada GUSTI SAEFUL NUGRAHA untuk menuju ke Halte depan Lotte Mart Setia Budi, Jakarta Selatan untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut karena pada hari itu GUSTI SAEFUL NUGRAHA tidak masuk kerja.
- Bahwa sekitar pukul 18.45 WIB GUSTI SAEFUL NUGRAHA tiba di Halte depan Lotte Mart Setia Budi, Jakarta Selatan dan GUSTI SAEFUL NUGRAHA bertemu langsung dengan YUDI Bin ADUNG dan kemudian YUDI Bin ADUNG memberikan Narkotika jenis shabu kepada GUSTI SAEFUL NUGRAHA yang sudah dibungkus dengan Tissue, kemudian setelah GUSTI SAEFUL NUGRAHA menerima Narkotika jenis shabu tersebut yang dibungkus dengan Tissue dari YUDI Bin ADUNG dan GUSTI SAEFUL NUGRAHA menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh YUDI Bin ADUNG dan GUSTI SAEFUL NUGRAHA langsung menuju rumah Kontrakannya dan selanjutnya shabu tersebut GUSTI SAEFUL NUGRAHA simpan didalam tas kecil selempang warna Hitam yang digantung di belakang pintu kamar YUDI Bin ADUNG, sementara YUDI Bin ADUNG kembali bekerja.
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar Pkl. 11.15 WIB, ketika YUDI Bin ADUNG sedang berada di Lotte Mart Restoran Black Listed Jalan Prof. DR. Satrio Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, didatangi beberapa anggota Polisi dan melakukan penangkapan terhadap YUDI Bin ADUNG dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 44,36

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(empat puluh empat koma tiga enam) gram dan 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi

- Bahwa saksi mengakui dan menyesali perbuatannya
- Benar perbuatan saksi tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan llmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi TAUFIQURRAHMAN Alias BELER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungam keluarga dengan terdakwa
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, ketika YUDI Bin ADUNG bersama dengan TAUFIQURRAHMAN dan GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI sedang di tempat kerja di Lotte Mart Restoran Black Listed Jalan Prof. DR. Satrio Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, melihat YUDI Bin ADUNG sedang Video Call dengan Sdr. MIFTAHUL ARIFIN Alias GOPE (DPO).
- Bahwa pada saat Video Call tersebut, Sdr. MIFTAHUL ARIFIN Alias GOPE (DPO) mengatakan bahwa akan ada paketan Sabu yang akan dikirim oleh Gojek ke tempat kerjaan YUDI Bin ADUNG bersama dengan TAUFIQURRAHMAN Alias BELER dan YUDI Bin ADUNG, namun tidak mengetahui berapa banyak bahan tersebut
- Bahwa kemudian YUDI Bin ADUNG dihubungi oleh Ojek Online dan menerima paket berisi shabu di bungkus plastik hitam.
- Bahwa setelah selesai kerja GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI bersama TAUFIQURRAHMAN ke rumah kontrakan GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.
- Bahwa di rumah kontrakan GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI lalu YUDI Bin ADUNG menimbang shabu tersebut ada sebanyak sekitar 50 (lima puluh) gram, kemudian YUDI Bin ADUNG menelpon sdr. MIFTAHUL ARIFIN als GOPE (DPO) menyampaikan bahwa shabu tersebut kebanyakan dan dijawab oleh MIFTAHUL ARIFIN als GOPE (DPO) bahwa seperti biasanya nanti diserahkan ke orang-orang nya MIFTAHUL ARIFIN als GOPE (DPO) dan setelah itu YUDI Bin ADUNG mengambil 5 (lima) gram, dimana yang 3 (tiga) gram YUDI Bin ADUNG berikan kepada TAUFIQURRAHMAN dan sisanya seberat 2 (dua) gram untuk YUDI Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ADUNG sendiri. Setelah itu YUDI Bin ADUNG, TAUFIQURRAHMAN dan GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI mengkonsumsi narkotika bersama dan masih ada sisa shabu seharga paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekitar Pukul 23.00 WIB, ketika TAUFIQURRAHMAN sedang menonton TV dirumah, TAUFIQURRAHMAN menghubungi YUDI Bin ADUNG melalui WhatsApp untuk memesan shabu, kemudian YUDI Bin ADUNG membalas WhatsApp TAUFIQURRAHMAN dengan mengatakan bahwa YUDI Bin ADUNG memberikan shabu seberat 3 (tiga) gram, dimana 2 (dua) gram shabu untuk orangnya MIFTAHUL ARIFIN als GOPE (DPO) dan 1 (satu) gram untuk TAUFIQURRAHMAN.
- Bahwa TAUFIQURRAHMAN menyetujui, dan langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening YUDI Bin ADUNG saat itu juga, setelah itu TAUFIQURRAHMAN langsung pergi ke Pom Bensin di dearah Kuningan Jakarta Selatan dan TAUFIQURRAHMAN kembali mengabarkan YUDI Bin ADUNG lewat WhatsApp jika TAUFIQURRAHMAN sudah sampai di Pom Bensin tersebut. Sebelumnya, Terdakwa sudah pernah sekali melakukan transaksi narkoba ditempat yang sama.
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB ada seseorang yang tidak TAUFIQURRAHMAN kenal menghubungi TAUFIQURRAHMAN lewat WhatsApp menanyakan posisi TAUFIQURRAHMAN dan meminta kirim foto dan TAUFIQURRAHMAN mengirim foto pada orang tersebut dan orang tersebut kembali mengarahkan TAUFIQURRAHMAN untuk ke toilet di Pom Bensin tersebut dan bertemu.
- Bahwa selanjutnya orang tersebut memberikan TAUFIQURRAHMAN 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip isi shabu dengan berat brutto 3 (tiga) gram dan setelah mendapatkan shabu tersebut, TAUFIQURRAHMAN langsung pergi ke kost-an teman TAUFIQURRAHMAN yang bernama sdr. TEGUH di Kemang, sesampainya disana, TAUFIQURRAHMAN langsung menyisihkan sabu sedikit untuk TAUFIQURRAHMAN pakai bersama-sama dengan sdr. TEGUH.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar Pukul 03.00 WIB, TAUFIQURRAHMAN pulang dari Kost-an sdr. TEGUH dan saat TAUFIQURRAHMAN sampai di rumah TAUFIQURRAHMAN yang beralamat Jalan Bangka Raya Gg. Amal IV No. 22 RT.002/RW.011 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan tiba-tiba datang beberapa beberapa anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap TAUFIQURRAHMAN dan dari hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung berikut no simcard 081291549293 kemudian saat dilakukan penggeledahan kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah klip kosong.

- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI pada hari Sabtu tanggal 26 November 202 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Kontrakan GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar Pkl. 11.15 WIB, dilakukan penangkapan terhadap YUDI Bin ADUNG yang sedang berada tempat kerja nya di Lotte Mart Restoran Black Listed Jalan Prof. DR. Satrio Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, oleh saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN dan saksi SAMUEL PASARIBU dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 44,36 (empat puluh empat koma tiga enam) gram dan 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi
- Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang ditunjukan dalam persidangan
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaanya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, ketika YUDI Bin ADUNG bersama dengan TAUFIQURRAHMAN dan GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI sedang di tempat kerja di Lotte Mart Restoran Black Listed Jalan Prof. DR. Satrio Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, melihat YUDI Bin ADUNG sedang Video Call dengan Sdr. MIFTAHUL ARIFIN Alias GOPE (DPO).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat Video Call tersebut, Sdr. MIFTAHUL ARIFIN Alias GOPE (DPO) mengatakan bahwa akan ada paketan Sabu yang akan dikirim oleh Gojek ke tempat kerjaan YUDI Bin ADUNG bersama dengan TAUFIQURRAHMAN Alias BELER dan YUDI Bin ADUNG, namun tidak mengetahui berapa banyak bahan tersebut
- Bahwa kemudian YUDI Bin ADUNG dihubungi oleh Ojek Online dan menerima paket berisi shabu di bungkus plastik hitam.
- Bahwa setelah selesai kerja GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI bersama TAUFIQURRAHMAN alias BELER ke rumah kontrakan GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. Sampai di rumah kontrakan GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI lalu saksi YUDI Bin ADUNG menimbang shabu tersebut ada sebanyak sekitar 50 (lima puluh) gram, kemudian YUDI Bin ADUNG menelpon sdr. MIFTAHUL ARIFIN als GOPE (DPO) menyampaikan bahwa shabu tersebut kebanyakan dan dijawab oleh MIFTAHUL ARIFIN als GOPE (DPO) bahwa seperti biasanya nanti diserahkan ke orang-orang nya MIFTAHUL ARIFIN als GOPE (DPO).
- Bahwa setelah itu YUDI Bin ADUNG mengambil 5 (lima) gram, dimana yang 3 (tiga) gram saksi YUDI Bin ADUNG berikan kepada TAUFIQURRAHMAN alias BELER dan sisanya seberat 2 (dua) gram untuk YUDI Bin ADUNG sendiri. Setelah itu YUDI Bin ADUNG, Terdakwa dan TAUFIQURRAHMAN alias BELER mengkonsumsi narkotika bersama dan masih ada sisa shabu seharga paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekitar Pukul 16.00 Wib, ketika GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI sedang berada di Rumah Kontrakannya yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI menghubungi TAUFIQURRAHMAN alias BELER melalui Whatsapp untuk memesan sabu dengan harga paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dijual kepada teman GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI, kemudian TAUFIQURRAHMAN alias BELER mengatakan kepada GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI untuk mengambil ke belakang Lotte Shoping Avenue di depan Circle K, Jakarta Selatan, Kemudian sekitar pukul 16.10 WIB GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI bertemu dengan TAUFIQURRAHMAN alias BELER di depan Circle K di belakang Lotte Shoping Avenue, Jakarta Selatan dan memberikan kepada GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI sebanyak 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro Mild yang didalamnya berisikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) bungkus plastik clip yang berisi Narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI menerima Narkotika jenis shabu dari TAUFIQURRAHMAN alias BELER lalu GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI langsung menuju ke rumah kontrakan GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan dan selanjutnya shabu tersebut GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI simpan di jaket sweater warna Hitam dan tidak lama kemudian shabu tersebut GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI pindahkan ke tas kecil selempang warna hitam.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, ketika GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI sedang berada di Rumah Kontrakannya yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI menghubungi YUDI Bin ADUNG melalui Whatsapp untuk memesan shabu dengan harga paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan ke teman GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI, kemudian YUDI Bin ADUNG meminta kepada GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI untuk menuju ke Halte depan Lotte Mart Setia Budi, Jakarta Selatan untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut karena pada hari itu GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI tidak masuk kerja.
- Bahwa sekitar pukul 18.45 WIB GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI tiba di Halte depan Lotte Mart Setia Budi, Jakarta Selatan dan GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI bertemu langsung dengan YUDI Bin ADUNG dan kemudian YUDI Bin ADUNG memberikan Narkotika jenis shabu kepada GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI yang sudah dibungkus dengan Tissue.
- Bahwa setelah GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI menerima Narkotika jenis shabu tersebut yang dibungkus dengan Tissue dari YUDI Bin ADUNG dan GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh YUDI Bin ADUNG dan GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI langsung menuju rumah Kontrakan GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI dan selanjutnya shabu tersebut GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI simpan didalam tas kecil selempang warna Hitam yang digantung di belakang pintu kamar GUSTI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI, sementara saksi YUDI Bin ADUNG kembali bekerja.

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan pada saat GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI akan beristirahat, datang beberapa anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, yang mana langsung menanyakan kepada GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI dimana barang sisaan shabu tersebut dan GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI langsung menunjukkan tas selempang kecil warna Hitam Merk REEBOK yang berada di dalam kamar tepatnya di belakang pintu kamar yang sedang digantung didalamnya yang berisi :
  - 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram kode A.1;
  - 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram kode A.2;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold (yang ditemukan di lantai kamar rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan).
- Bahwa selanjutnya diinterogasi dari mana GUSTI SAEFUL NUGRAHA Alias KIBO Bin MUJANI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan dijawab oleh GUSTI SAEFUL NUGRAHA Alias KIBO Bin MUJANI bahwa sabu tersebut didapat dari YUDI Bin ADUNG.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold milik GUSTI SAEFUL NUGRAHA Alias KIBO Bin MUJANI dan ada komunikasi mengenai narkoba dengan TAUFIQURRAHMAN.
- Bahwa selanjutnya GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI bersama dengan petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menuju ke tempat tinggal TAUFIQURRAHMAN Alias BELER yang beralamat di Jl. Bangka Raya GG Amal IV/22 Rt.002/011 Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan namun TAUFIQURRAHMAN Alias BELER sedang tidak berada dirumah tersebut.
- Bahwa kemudian pada saat GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI mencoba menghubungi TAUFIQURRAHMAN Alias BELER dengan mengatakan mau menginap dirumahnya karena sedang bertengkar dengan Istri dan TAUFIQURRAHMAN Alias BELER mengatakan kepada GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI untuk menunggunya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 wib dinihari pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI menunggu TAUFIQURRAHMAN Alias BELER bersama dengan petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya didalam mobil didekat rumah nya yang beralamat di Jl. Bangka Raya GG Amal IV/22 Rt.002/011 Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
- Bahwa kemudian selanjutnya petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang lainnya membawa GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan petugas Kepolisian lainnya mencari TAUFIQURRAHMAN Alias BELER dan setelah ketemu kemudian petugas Kepolisian membawa TAUFIQURRAHMAN Alias BELER ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, yang mana pada saat itu GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI bersama dengan TAUFIQURRAHMAN Alias BELER beda kendaraan dan selanjutnya Tersangka dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 TAUFIQURRAHMAN Alias BELER dan YUDI Bin ADUNG sudah diamankan oleh petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya
- Bahwa Terdakwa membenarkan barangbukti yang ditunjukan dalam persidangan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan llmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaanya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Tas selempang kecil warna hitam yang berisi :
   - 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram kode A.1;
   - 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram kode A.2;
   - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold.

   Berdasarkan Berita Acara Labkrim berat netto keseluruhan barangbukti metamfetamina berbentuk kristal warna putih yang disita dari GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJAN adalah 0,3792 gram dan sisa pemeriksaan Labkrim seberat 0,0769 gram netto.

   - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung berikut no simcard 081291549293;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Berdasarkan Berita Acara Labkrim berat netto keseluruhan barangbukti metamfetamina berbentuk kristal warna putih yang disita dari TAUFIQURRAHMAN alias BELER adalah 1,8946 gram dan sisa pemeriksaan Labkrim seberat 1,8091 gram netto

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 44,36 (empat puluh empat koma tiga enam) gram.
- 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi

Berdasarkan Berita Acara Labkrim berat netto keseluruhan barangbukti metamfetamina berbentuk kristal warna putih yang disita dari YUDI Bin ADUNG adalah 43,2201 gram dan sisa pemeriksaan Labkrim seberat 43,1641 gram netto

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekitar Pukul 23.00 WIB di rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan pada saat Terdakwa akan beristirahat, datang beberapa anggota Polisi diantaranya yaitu saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN dan saksi SAMUEL PASARIBU dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, yang mana langsung menanyakan kepada Terdakwa dimana barang sisaan *shabu* tersebut dan Terdakwa langsung menunjukkan tas selempang kecil warna Hitam Merk REEBOK yang berada di dalam kamar tepatnya di belakang pintu kamar yang sedang digantung didalamnya yang berisi :
  - 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram kode A.1;
  - 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram kode A.2;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold (yang ditemukan di lantai kamar rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan).

  yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, sekitar Pukul 17.30 WIB, ketika saksi YUDI Bin ADUNG bersama dengan Terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER sedang di tempat kerja, tiba-tiba saksi YUDI Bin ADUNG dihubungi oleh sdr. MUHAMAD ARIFIN (DPO) menyakan perihal alamat pengiriman *shabu*, yang akan dikirimkan melalui Ojek Online dan saksi YUDI Bin ADUNG jawab kirim aja alamat kerjaan Lotte Mart Restoran Black Listed Jalan Prof. DR. Satrio Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, kemudian pada sekitar pukul 19.00 WIB, saksi YUDI Bin ADUNG dihubungi oleh Ojek Online dan bertemu depan tempat kerja diberikan paket berisi *shabu* di bungkus plastik hitam, kemudian saksi YUDI Bin ADUNG taruh dalam tas dan melanjutkan pekerjaan, setelah selesai kerja Terdakwa bersama saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. Sampai di rumah kontrakan Terdakwa lalu saksi YUDI Bin ADUNG menimbang *shabu* tersebut ada sebanyak sekitar 50 (lima puluh) gram, kemudian saksi YUDI Bin ADUNG menelpon sdr. MIFTAHUL ARIFIN als GOPE (DPO) menyampaikan bahwa *shabu* tersebut kebanyakan dan dijawab oleh MIFTAHUL ARIFIN als GOPE (DPO) bahwa seperti biasanya nanti diserahkan ke orang-orang nya MIFTAHUL ARIFIN als GOPE (DPO) dan setelah itu saksi YUDI Bin ADUNG mengambil 5 (lima) gram, dimana yang 3 (tiga) gram saksi YUDI Bin ADUNG berikan kepada TAUFIQURRAHMAN alias BELER dan sisanya seberat 2 (dua) gram untuk saksi YUDI Bin ADUNG sendiri. Setelah itu saksi YUDI Bin ADUNG, Terdakwa dan saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER mengkonsumsi narkotika bersama dan masih ada sisa *shabu* seharga paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekitar Pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di Rumah Kontrakannya yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, Terdakwa menghubungi saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER melalui *Whatsapp* untuk memesan sabu dengan harga paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dijual kepada teman Terdakwa, kemudian saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil ke belakang Lotte Shoping Avenue di depan Circle K, Jakarta Selatan, Kemudian sekitar pukul 16.10 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER di depan Circle K di belakang Lotte Shoping Avenue, Jakarta Selatan dan memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik clip yang berisi Narkotika jenis *shabu* seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis *shabu* dari saksi TAUFIQURRAHMAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alias BELER lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan dan selanjutnya *shabu* tersebut Terdakwa simpan di jaket sweater warna Hitam dan tidak lama kemudian *shabu* tersebut Terdakwa pindahkan ke tas kecil selempang warna hitam.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Rumah Kontrakannya yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, Terdakwa menghubungi saksi YUDI Bin ADUNG (berkas perkara terpisah) melalui Whatsapp untuk memesan *shabu* dengan harga paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan ke temannya, kemudian saksi YUDI Bin ADUNG meminta kepada Terdakwa untuk menuju ke Halte depan Lotte Mart Setia Budi, Jakarta Selatan untuk mengambil Narkotika jenis *shabu* tersebut karena pada hari itu Terdakwa tidak masuk kerja. Lalu sekitar pukul 18.45 WIB Terdakwa tiba di Halte depan Lotte Mart Setia Budi, Jakarta Selatan dan Terdakwa bertemu langsung dengan saksi YUDI Bin ADUNG dan kemudian saksi YUDI Bin ADUNG memberikan Narkotika jenis *shabu* kepada Terdakwa yang sudah dibungkus dengan Tissue, kemudian setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis *shabu* tersebut yang dibungkus dengan Tissue dari saksi YUDI Bin ADUNG dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh saksi YUDI Bin ADUNG dan Terdakwa langsung menuju rumah Kontrakan Terdakwa dan selanjutnya *shabu* tersebut Terdakwa simpan didalam tas kecil selempang warna Hitam yang digantung di belakang pintu kamar Terdakwa, sementara saksi YUDI Bin ADUNG kembali bekerja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang terdakwa bernama Gusti Saeful Nugraha Alias Kibo Bin Mujan dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan "*melawan hukum*" artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekitar Pukul 23.00 WIB di rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan pada saat Terdakwa akan beristirahat, datang beberapa anggota Polisi diantaranya yaitu saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN dan saksi SAMUEL PASARIBU dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, yang mana langsung menanyakan kepada Terdakwa dimana barang sisaan *shabu* tersebut dan Terdakwa langsung menunjukkan tas selempang kecil warna Hitam Merk REEBOK yang berada di dalam kamar tepatnya di belakang pintu kamar yang sedang digantung didalamnya yang berisi :

- 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram kode A.1;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram kode A.2;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold (yang ditemukan di lantai kamar rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan).

yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 diatas adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN dan saksi SAMUEL PASARIBU dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, yang mana langsung menanyakan kepada Terdakwa dimana barang sisaan *shabu* tersebut dan Terdakwa langsung menunjukkan tas selempang kecil warna Hitam Merk REEBOK yang berada di dalam kamar tepatnya di belakang pintu kamar yang sedang digantung didalamnya yang berisi :

- 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram kode A.1;
- 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram kode A.2;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold (yang ditemukan di lantai kamar rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, sekitar Pukul 17.30 WIB, ketika saksi YUDI Bin ADUNG bersama dengan Terdakwa dan saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER sedang di tempat kerja, tiba-tiba saksi YUDI Bin ADUNG dihubungi oleh sdr. MUHAMAD ARIFIN (DPO) menyakan perihal alamat pengiriman *shabu*, yang akan dikirimkan melalui Ojek Online dan saksi YUDI Bin ADUNG jawab kirim aja alamat kerjaan Lotte Mart Restoran Black Listed Jalan Prof. DR. Satrio Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, kemudian pada sekitar pukul 19.00 WIB, saksi YUDI Bin ADUNG dihubungi oleh Ojek Online dan bertemu depan tempat kerja diberikan paket berisi *shabu* di bungkus plastik hitam, kemudian saksi YUDI Bin ADUNG taruh dalam tas dan melanjutkan pekerjaan, setelah selesai kerja Terdakwa bersama saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. Sampai di rumah kontrakan Terdakwa lalu saksi YUDI Bin ADUNG menimbang *shabu* tersebut ada sebanyak sekitar 50 (lima puluh) gram, kemudian saksi YUDI Bin ADUNG menelpon sdr. MIFTAHUL ARIFIN als GOPE (DPO) menyampaikan bahwa *shabu* tersebut kebanyakan dan dijawab oleh MIFTAHUL ARIFIN als GOPE (DPO) bahwa seperti biasanya nanti diserahkan ke orang-orang nya MIFTAHUL ARIFIN als GOPE (DPO) dan setelah itu saksi YUDI Bin ADUNG mengambil 5 (lima) gram, dimana yang 3 (tiga) gram saksi YUDI Bin ADUNG berikan kepada TAUFIQURRAHMAN alias BELER dan sisanya seberat 2 (dua) gram untuk saksi YUDI Bin ADUNG sendiri. Setelah itu saksi YUDI Bin ADUNG, Terdakwa dan saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER mengkonsumsi narkotika bersama dan masih ada sisa *shabu* seharga paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekitar Pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di Rumah Kontrakannya yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, Terdakwa menghubungi saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER melalui *Whatsapp* untuk memesan sabu dengan harga paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dijual kepada teman Terdakwa, kemudian saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil ke belakang Lotte Shoping Avenue di depan Circle K, Jakarta Selatan, Kemudian sekitar pukul 16.10 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER di depan Circle K di belakang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lotte Shoping Avenue, Jakarta Selatan dan memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik clip yang berisi Narkotika jenis *shabu* seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis *shabu* dari saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan dan selanjutnya *shabu* tersebut Terdakwa simpan di jaket sweater warna Hitam dan tidak lama kemudian *shabu* tersebut Terdakwa pindahkan ke tas kecil selempang warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Rumah Kontrakannya yang beralamat di Jl. Dogol Rt.011/004 Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, Terdakwa menghubungi saksi YUDI Bin ADUNG (berkas perkara terpisah) melalui Whatsapp untuk memesan *shabu* dengan harga paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan ke temannya, kemudian saksi YUDI Bin ADUNG meminta kepada Terdakwa untuk menuju ke Halte depan Lotte Mart Setia Budi, Jakarta Selatan untuk mengambil Narkotika jenis *shabu* tersebut karena pada hari itu Terdakwa tidak masuk kerja. Lalu sekitar pukul 18.45 WIB Terdakwa tiba di Halte depan Lotte Mart Setia Budi, Jakarta Selatan dan Terdakwa bertemu langsung dengan saksi YUDI Bin ADUNG dan kemudian saksi YUDI Bin ADUNG memberikan Narkotika jenis *shabu* kepada Terdakwa yang sudah dibungkus dengan Tissue, kemudian setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis *shabu* tersebut yang dibungkus dengan Tissue dari saksi YUDI Bin ADUNG dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh saksi YUDI Bin ADUNG dan Terdakwa langsung menuju rumah Kontrakan Terdakwa dan selanjutnya *shabu* tersebut Terdakwa simpan didalam tas kecil selempang warna Hitam yang digantung di belakang pintu kamar Terdakwa, sementara saksi YUDI Bin ADUNG kembali bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5243/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 atas barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2721 (nol koma dua tujuh dua satu) gram diberi nomor barang bukti 3376/2022/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.2) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1071 (nol koma satu nol tujuh satu) gram diberi nomor barang bukti 3377/2022/NF.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang disita dari terdakwa GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJANI diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dan sisa pemeriksaan laboratoris dengan nomor barangbukti, sebagai berikut :

- 3376/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0099 gram.
- 3377/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0670 gram.

dijadikan barangbukti dalam berkas perkara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 5245/NNF/2022, tanggal 12 Desember 2022,atas barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7478 gram, diberi nomor barang bukti 3380/2022/NF-
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1468 gram, diberi nomor barang bukti 3381/2022/NF.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Ad. 4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Percobaan** adalah adanya unsur Niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan Jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat Untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, mengganti anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur – unsur penyertaan/ deelneming dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 132 ayat 1 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Pelaku yang memenuhi unsur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pasal 132 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Percobaan ataupun permufakatan jahat terhadap ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan Pelaku yang memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas dengan mengacu pada teori dan maksud Pasal 1 angka 18 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah saksi YUDI Bin ADUNG bersama dengan Terdakwa dan saksi TAUFIQURRAHMAN alias BELER yang memiliki peran masing-masing bersekongkol atau bersepakat Untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, suatu tindak pidana Narkotika telah memenuhi unsur Permufakatan jahat yang kemudian diwujudkan dalam delik selesai sebagaimana yang diatur dalam pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

a. Barangbukti yang disita dari **GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJAN :**

Tas selempang kecil warna hitam yang berisi :

- 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram kode A.1;
- 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram kode A.2;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold**.**

Berdasarkan Berita Acara Labkrim berat netto keseluruhan barangbukti metamfetamina berbentuk kristal warna putih yang disita dari GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJAN adalah 0,3792 gram dan sisa pemeriksaan Labkrim seberat 0,0769 gram netto.

b. Barangbukti yang disita dari TAUFIQURRAHMAN alias BELER :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung berikut no simcard 081291549293;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Berdasarkan Berita Acara Labkrim berat netto keseluruhan barangbukti metamfetamina berbentuk kristal warna putih yang disita dari TAUFIQURRAHMAN alias BELER adalah 1,8946 gram dan sisa pemeriksaan Labkrim seberat 1,8091 gram netto

c. Barangbukti yang disita dari YUDI Bin ADUNG

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 44,36 (empat puluh empat koma tiga enam) gram.
- 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan Berita Acara Labkrim berat netto keseluruhan barangbukti metamfetamina berbentuk kristal warna putih yang disita dari YUDI Bin ADUNG adalah 43,2201 gram dan sisa pemeriksaan Labkrim seberat 43,1641 gram netto

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **TERDAKWA TAUFIQURRAHMAN**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **TERDAKWA TAUFIQURRAHMAN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Saeful Nugraha Alias Kibo Bin Mujan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli* narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) Tahun denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. Barangbukti yang disita dari **GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJAN :**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tas selempang kecil warna hitam yang berisi :

- 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram kode A.1;
- 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram kode A.2;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold**.**

Berdasarkan Berita Acara Labkrim berat netto keseluruhan barangbukti metamfetamina berbentuk kristal warna putih yang disita dari GUSTI SAEFUL NUGRAHA alias KIBO Bin MUJAN adalah 0,3792 gram dan sisa pemeriksaan Labkrim seberat 0,0769 gram netto.

b. Barangbukti yang disita dari TAUFIQURRAHMAN alias BELER :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung berikut no simcard 081291549293;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Berdasarkan Berita Acara Labkrim berat netto keseluruhan barangbukti metamfetamina berbentuk kristal warna putih yang disita dari TAUFIQURRAHMAN alias BELER adalah 1,8946 gram dan sisa pemeriksaan Labkrim seberat 1,8091 gram netto

c. Barangbukti yang disita dari YUDI Bin ADUNG

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 44,36 (empat puluh empat koma tiga enam) gram.
- 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi

Berdasarkan Berita Acara Labkrim berat netto keseluruhan barangbukti metamfetamina berbentuk kristal warna putih yang disita dari YUDI Bin ADUNG adalah 43,2201 gram dan sisa pemeriksaan Labkrim seberat 43,1641 gram netto

Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Taufiqurrahman Alias Beler

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Fauziah Hanum Harahap, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Kamijon, S.H ,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Joni Kondolele, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Shomad, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Fahmi Iskandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Kamijon, S.H Fauziah Hanum Harahap, S.H..MH

Joni Kondolele, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Shomad, S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)